

1503536-82.2020.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Corrupção ativa

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. Diante da atitude suspeita do réu, os policiais o perseguiram e abordaram. Em revista pessoal encontraram com ele R\$1.264,00, em notas diversas. Perguntaram sobre a procedência da quantia e ele, de forma titubeante, disse que era de seu trabalho. Em certo momento o réu ofereceu aos policiais para ficarem com a quantia, em troca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1503536-82.2020.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503536-82.2020.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Corrupção ativa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DEODATO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

BRUNO DEODATO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 333, caput, do Código Penal porque, no dia 1 de outubro de 2020, por volta das 11 horas, na Rua Tamandaré, na cidade de Vera Cruz, nesta comarca, o denunciado ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Houve, inicialmente, a fixação de medidas cautelares em favor do acusado (fls. 59/61). A denúncia foi recebida em 29/10/2020 (fls. 95/96) e o acusado foi citado por edital (fls. 136/138). Por meio da decisão de fl. 130 foi mantido o decreto de prisão preventiva do réu e determinado que se aguardasse o cumprimento do mandado de prisão. A prisão foi novamente mantida à fl. 139, à fl. 146, à fl. 163 e fl. 166. Diante da não localização do acusado, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 157). Diante do cumprimento do mandado de prisão

(fls. 171/173), houve a citação pessoal do réu (fl. 179), que ofertou resposta à acusação (fls. 182/183). Na audiência de instrução, debates e julgamento, realizada em 23/8/2022, foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 224/227).

Na fase de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação. Em relação à dosimetria, pugnou pelo aumento na primeira fase em função dos maus antecedentes. Na segunda fase, pleiteou o aumento em função da reincidência e na terceira fase não fez apontamentos. Diante desse cenário, requereu a fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, sustentou que não houve vantagem indevida oferecida após a detenção já ter sido realizada, bem como não havia qualquer "ato de ofício" a ser impedido ou retardado. Além disso, o conjunto probatório é frágil, especialmente, pelas declarações incoerentes dos policiais, que não sustentam eventual juízo condenatório.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade do crime vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), foto da quantia apreendida (fls. 12), relatório final (fls. 84/87) e pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, restou amplamente demonstrada.

As testemunhas Fabrício Zarbinati e Thiago de Souza Neto, policiais militares, declararam que estavam em patrulhamento pela Rua 13 de Maio, cruzamento com a Rua Tamandaré, quando avistaram réu conversando com outro indivíduo. Ao perceber a presença dos policiais ele correu e ingressou na linha férrea, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. Diante da atitude suspeita do réu, os policiais o perseguiram e abordaram. Em revista pessoal encontraram com ele R\$1.264,00, em notas diversas. Perguntaram sobre a procedência da quantia e ele, de forma titubeante, disse que era de seu trabalho. Em certo momento o réu ofereceu aos policiais para ficarem com a quantia, em troca de sua liberação.

O réu Bruno Deodato dos Santos, interrogado, negou a prática do delito. Declarou que na data dos fatos estava na via férrea e quando viu os policiais o perseguindo caiu e se machucou. Eles o revistaram e encontraram o dinheiro, que ele justificou ser do seu trabalho. Ele foi conduzido para a Delegacia imaginando que seria liberado, mas os policiais disseram que ele teria oferecido o dinheiro para ser liberado, o que não é verdade.

Apesar dos argumentos defensivos, não há porque negar crédito às declarações dos policiais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar seus relatos. No caso, não há indício algum de que a ação policial foi ilegítima. Pelo contrário, como afirmado por ambos os policiais, o acusado apresentou atitude suspeita assim que notou a aproximação da viatura, em local conhecido como ponto de venda de drogas, passando no mesmo instante a correr e empreender fuga do local. Além disso, conforme afirmado, o réu resistiu à prisão e foi necessário o uso moderado da força e de algemas para contê-lo.

Por certo, percebendo sua imolizabilidade e o fato de que seria encaminhado à Unidade Policial, conscientemente o acusado ofereceu a quantia encontrada em seu poder aos funcionários públicos a fim de que o liberassem.

Portanto, havia uma ação legítima em andamento, qual seja a perseguição do réu que, diante da fuga, levantou fundadas suspeitas nos policiais. E, justamente em função

da detenção, é que o réu ofereceu a vantagem indevida aos agentes, incorrendo na prática ilícita prevista no artigo 333, "caput", do Código Penal. Em que pese a negativa do réu, os depoimentos das testemunhas foram coesos, permitindo concluir pela existência de elementos suficientes acerca dos fatos narrados na exordial, bem como para embasar o decreto condenatório. Comprovada, assim, a prática pelo réu do fato tipificado no artigo 333, caput, do Código Penal, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de corrupção ativa, o artigo 333 do Código Penal prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa. Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois o réu ostenta condenação com trânsito em julgado (processo nº 0007382-31.2013.8.26.0344 - trânsito em 24/2/2017 - fls. 38/39). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Não há nos autos elementos desfavoráveis ao réu no tocante a seus antecedentes, sua conduta social, personalidade, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, pelo que mantenho a pena tal como fixada.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0003030-25.2016.8.26.0344 - trânsito em 2/4/2019 - fls. 37/38), motivo pelo qual a pena será novamente majorada em 1/6, perfazendo 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno assim definitiva a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu BRUNO DEODATO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa, no valor mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 333, caput, do Código Penal.

O réu é portador de maus antecedentes e reincidente (processo nº 0003030-25.2016.8.26.0344 - trânsito em 2/4/2019 - fls. 37/38). Por este motivo, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto.

Sendo o réu reincidente em crime doloso, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal). A reincidência do réu e as circunstâncias do crime impedem a aplicação do disposto no artigo 44, § 3º, do Código Penal. Ainda, em razão da reincidência, torna-se incabível a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal.

Ao réu foi concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante da informação da Autoridade Policial de descumprimento das cautelares impostas, especialmente, o recolhimento/isolamento domiciliar e proibição de frequentar a esquina das Ruas Treze de Maio e Tamandaré da cidade de Vera Cruz, foi decretada a prisão preventiva do acusado, permanecendo encarcerado durante quase todo o curso do processo. Ademais, à vista de contrariar a confiança que lhe foi depositada pelo Juízo, não foram apresentados fatos novos que alterassem as provas produzidas no presente feito, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu BRUNO DEODATO DOS SANTOS, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do

prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Outrossim, inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, par. 2º, do Código de Processo Penal, pois não há nos autos a comprovação necessária acerca do requisito subjetivo para eventual detração e determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido, providenciando a remoção para Unidade Prisional adequada ao regime semiaberto.

Em face da condenação supra, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a taxa judiciária, se for devida, de acordo com as NSCGJ.

Aguarde-se o trânsito em julgado e posterior deliberação acerca do numerário apreendido e depositado à fl. 82.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA